

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

1330/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי אבטלה מגיל שמונה-עשרה וחצי), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 160 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹, בסעיף 160 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "20 שנים" יבוא "שמונה-עשרה שנים וחצי";
(2) סעיפים קטנים (ב) עד (ד) – בטלים.

דבר הסבר

מטרת הצעת החוק היא להוריד את גיל הזכאות לקבלת דמי אבטלה מגיל עשרים לגיל שמונה-עשרה וחצי, ובכך להגדיל את מעגל הזכאים לדמי אבטלה. לפי נתוני שירות התעסוקה מרבית היישובים שעומדים בראש רשימת מוקדי האבטלה במדינה הם יישובים ערביים, שמרביתם מופיעים בראש הרשימה לאורך זמן ובהם שיעורי אבטלה גבוהים ביחס לשאר היישובים ברשימה. ההכנסה החודשית הממוצעת של המועסקים הערבים נמוכה ב-32% מההכנסה הממוצעת של האוכלוסייה היהודית. האוכלוסייה הערבית בישראל היא גם אוכלוסייה צעירה מאוד. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי כמחצית מהאזרחים הערבים בישראל (ורק שליש מהאזרחים היהודים) הם בני 19 ומטה (הלמ"ס 2011, ב'). אוכלוסיות שונות בישראל פטורות משירות צבאי, ותלמידים הנמנים עם אוכלוסיות אלה נאלצים לעבוד למשך שנה או שנתיים לפני שהם מתחילים את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה. כיום, עובדים אלה אינם זכאים לדמי אבטלה על אף שהם משלמים דמי ביטוח ועומדים בתקופה האכשרה. מדובר בהוראת חוק לא שוויונית כלפי עובדים, על בסיס שירות צבאי שאינם מחויבים בו. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (835/23/פ) ועל ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (900/23/פ). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (1191/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.